

권 고

30

제 목 확정급여형 퇴직연금 적립금운용위원회 운영에 관한 사항
관 계 기 관 ●●●●●●●●(주)
구 분 노무
내 용

1. 업무개요

●●●●●●●●(주)는 「근로자퇴직급여보장법 시행령」(이하 “시행령”이라고 한다.) 제9조의2, 제9조의3, 내부 규정인 「확정급여형 퇴직연금제도관리규정」(이하 “규정”이라고 한다.)에 따라 퇴직연금 적립금운용위원회를 운영하고 있는데 2023년부터 2025년 현재까지의 개최 내역은 [표]와 같다.

[표] 퇴직연금 적립금운용위원회 개최 내역

연번	개최일	위원장	위원	안건	의결방식
1	2023.12.19.	##이사 박OO	▲▲노무과 송OO □□□□과 권OO ◆◆◆◆과 강OO 전국공항노조 김OO	제2차 DB 퇴직연금 적립금운용계획(안)	대면의결
2	2024.06.19.	##부 부장직무대리 박OO	▲▲노무과 송OO □□□□과 권OO ◆◆◆◆과 김OO 전국공항노조 김OO	제1차 DB 퇴직연금 적립금운용계획(안)	대면의결
3	2024.12.18.	##부 부장직무대리 정OO	▲▲노무과 송OO □□□□과 권OO ◆◆◆◆과 김OO 전국공항노조 김OO	제1차 DB 퇴직연금 적립금운용계획(안)	대면의결

자료 : ●●●●●●●●(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

시행령 제9조의2 제2항 및 규정 제5조는 위원장을 퇴직연금 업무를 담당하는 임원으로 한다고 규정하고 있고, 고용노동부의 ‘적립금운용위원회 관련 주요 질의 사항(2022.12.)’에는 퇴직연금업무를 담당하는 임원이 없는 경우 ▲▲·노무 업무를 담당하는 임원 또는 이에 준하는 사용자를 위원장으로 둘 수 있을 뿐, 퇴직연금제도 관련 업무의 부서장으로 하여금 위원장을 대신한다거나 해당 임원이 부재한다는 사유로 요건을 갖추지 못한 자를 위원장으로 두는 것은 허용되지 아니한다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ●●●●●●●(주)는 2024년 퇴직연금 적립금운용위원회를 개최하면서 기획이사의 퇴직사유로 인해 임원이 아닌 자인 운영부 부장직무대리 및 ##부 부장직무대리를 위원장으로 변경하였다.

또한 [표] ‘연번 3’의 경우 퇴직연금 업무를 담당하는 임원인 운영이사가 2024년 12월 17일자로 새로 선임되는 등 위원장 변동 사유가 있음에도 위원장을 변경하거나 위원회 개최일을 연기하는 등 별도의 조치를 취하지 않았다.

시행령 및 고용노동부 질의회시에서 위원장을 임원에 한정한 취지는 운용자산 규모와 근로자 권익 등에 비추어 의사결정의 권한을 중대하게 고려한 것으로 보여지며, 향후에는 법령에 부합하는 위원장 지정으로 위원회 운영의 적법성과 책임성을 명확히 할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과 ●●●●●●●(주)에서는 상임이사 퇴임에 따른 공석 발생으로 차상위자인 □□□□실장이 대표이사로부터 상임이사 권한대행 결재를 받아 위원장 업무를 수행하였다는 의견을 제시했다.

그러나 이는 직무 공백 해소를 위한 조치로서 법령에서 정한 위원장 자격 요건을 대체하는 근거로 보기 어렵고, 대표이사가 위원장 직을 수행하거나 위원회 개최 일정을 조정하는 등의 대안이 가능했던 것으로 보여져 의견을 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ●●●●●●●(주) 대표이사는 퇴직연금 적립금운용위원회 운영 시 법령의 취지에 부합한 위원장을 선임하여 위원회 운영의 적법성과 책임성을 명확히 하시기 바랍니다. (권고)